

1006545-56.2022.8.26.0533
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Obrigações
Magistrado: Marshal Rodrigues Goncalves
Comarca: Santa Bárbara d'Oeste
Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste
Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 22/11/2022
... terceiro, já que não presenciou o furto.

À ré cabia o ônus de comprovar sua alegação (furto simples), mas ela não o fez.

Não bastasse, a cláusula contratual que restringe a cobertura apenas para roubo e furto qualificado se mostra abusiva, uma vez que precária a informação ao consumidor, o qual, por si só, não possui o conhecimento técnico jurídico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Praça Dona Carolina, nº40, Jardim Panambi - CEP 13450-515, Fone: (19) 3026-8303,
Santa Bárbara d'Oeste-SP - E-mail: stabarbarajec@tjsp.jus.br

CONCLUSÃO: Aos 21/11/2022, faço estes autos conclusos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Marshal Rodrigues Goncalves, MM(a). Juiz(a) de Direito. Eu, Ricardo Alexandre Pagliari Fabro, Assistente Judiciário, Matrícula M357216, subscrevi.

SENTENÇA

Ação:
1006545-56.2022.8.26.0533 - Procedimento do Juizado Especial Cível
Autor:
Ademar Gomes Ferreira Junior e Fatima Bersanetti Gomes Ferreira
Réu:
Associação Uzze de Benefícios Mutuo dos Proprietários de Veículos do Brasil

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marshal Rodrigues Goncalves

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/5.

Decido.

Cabível o julgamento antecipado do feito, vez que os fatos são incontroversos. A discussão se restringe à recusa no pagamento da indenização securitária e eventuais danos morais suportados pela parte autora.

Postergo a análise do pedido de Justiça Gratuita à eventual interposição de Recurso Inominado pela parte autora.

A ação é procedente em parte.

No que cinge à reparação de dano material, de rigor o reconhecimento do pedido e pagamento da indenização.

Compulsando os documentos carreados aos autos, sobretudo o contrato firmado pela parte autora, evidenciam a existência de verdadeiro fornecimento de serviço securitário, figurando os consumidores como destinatários final e a ré fornecedora do serviço, nos moldes dos artigos 2º e 3º, §2º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, distanciando-se da alegada relação jurídica de associação e associado entre as partes. Obrigando-se a requerida a garantir interesse legítimo do segurado relativo a coisa contra riscos predeterminados, não há como afastar a natureza securitária do negócio jurídico havido entre as partes e, conseqüentemente, a incidência da Lei nº 8.078/1990 na espécie.

Neste sentido, nada há nos autos que o furto foi simples, vez que não se sabe ao certo como o furtador procedeu. Nesta toada, impossível aos autores demonstrar o modo como operou o terceiro, já que não presenciou o furto.

À ré cabia o ônus de comprovar sua alegação (furto simples), mas ela não o fez.

Não bastasse, a cláusula contratual que restringe a cobertura apenas para roubo e furto qualificado se mostra abusiva, uma vez que precária a informação ao consumidor, o qual, por si só, não possui o conhecimento técnico jurídico em relação à diferença entre os dois delitos. O CDC, em seu art. 51, IV, determina que as cláusulas consideradas abusivas são nulas de pleno direito, quando estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Tratando-se de relação de consumo, deve-se interpretar as cláusulas de maneira mais favorável aos consumidores, conforme art. 47 do CDC, dada a sua vulnerabilidade, especialmente diante de contratos de adesão como o ora analisado.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. 1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela. 2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade. 5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no

caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária. 7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais. 8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo insfraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO CONTRA

DANOS. VEÍCULO. FURTO SIMPLES. Recusa administrativa ao pagamento da indenização securitária, sob justificativa de risco excluído.

Impossibilidade. Cláusula abusiva. Não se pode exigir do consumidor o conhecimento entre as diferenças técnicas das qualificações jurídicas dos crimes de furto simples e furto qualificado, sob pena de violação a boa-fé objetiva.

Indenização devida. Decisão mantida. RECURSO DA CORRÊ PORTO NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1036117-24.2020.8.26.0114; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/09/2021; Data de Registro: 08/09/2021).

Devido pagamento da indenização, portanto.

No tocante ao valor, o STJ já decidiu que "(...) o Código Civil de 2002 adotou, para os seguros de dano, o princípio indenitário, de modo que a indenização securitária deve corresponder ao valor real dos bens perdidos, destruídos ou danificados que o segurado possuía logo antes da ocorrência do sinistro. Isso porque o seguro não é um contrato lucrativo, mas de indenização, devendo ser afastado, por um lado, o enriquecimento injusto do segurado e, por outro, o estado de prejuízo." (STJ - REsp 1546163/GO - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - TERCEIRA TURMA - julgado em 05/05/2016).

E mais:

"No seguro automotivo, o objeto do contrato, entre outros, é o risco de perda do veículo, parcial ou total, trazendo ao proponente o conforto de saber que, na hipótese de sinistro, receberá indenização suficiente para recompor seu carro ao estado original ou adquirir um novo (STJ - REsp 917.356/ES - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER - TERCEIRA TURMA - julgado em 17/06/2008).

Visando que a finalidade do seguro seja assegurada, os Tribunais pátrios tem se utilizado da tabela Fipe, por refletir o valor do veículo no mercado e adotando a data do sinistro como marco para estabelecer o valor da indenização, conforme se observa do seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDA TOTAL DO BEM. ADIMPLENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E BAIXA DO GRAVAME PELA SEGURADORA (CTB, ART. 126) QUE DEVE REPASSAR AO SEGURADO EVENTUAL SALDO REMANESCENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A 100% DO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO SEGUNDO A TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. DANOS MORAIS RECLAMADOS PELA AUTORA. DESCABIMENTO. INADIMPLENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA O PAGAMENTO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE OS LITIGANTES. Recurso parcialmente provido." (TJSP - Apelação nº 0001658-

72.2013.8.26.0012 - 35ª Câmara de Direito Privado - Relator: Gilberto Leme - São Paulo - julgamento: 26/06/2017).

Nestes termos, para garantir a indenização justa, deve-se observar o valor do veículo na tabela FIPE na data do sinistro.

Após o efetivo pagamento da indenização e encontrado o salvado, necessária a transferência do veículo à ré.

No que cinge aos débitos relacionados ao bem, evidente que a responsabilidade é da parte autora até a data do sinistro.

No que tange à fidelização, noto que os autores são contratantes desde o ano de 2019 e, portanto, não há que falar em pagamento correspondente, porquanto decorrido o prazo de permanência mínima (12 meses) e a previsão de pagamento em contrato é abusiva.

Repito que o pagamento da indenização, na modalidade simples, utilizará como parâmetro a tabela FIPE vigente na data do sinistro. Contudo, com observação ao item 12.5 do regulamento (fls. 166), que reza sobre a restituição de 70% do valor da tabela Fipe em razão de o veículo ser proveniente de leilão.

Por derradeiro, ficou devidamente demonstrado, ainda, que a situação experimentada causou indubitado dano moral, consistente no desconforto e extremo aborrecimento causado pela demora injustificada da parte requerida em liberar o valor da indenização aos autores de forma abusiva e desnecessária, situação que extrapolou o mero dissabor decorrente de simples inadimplemento contratual.

Assim, caracterizado o dano moral, considerando o caráter punitivo da reparação dessa natureza, no sentido de se desestimular a prática de novos atos lesivos, bem como atentando para não se proporcionar aos autores um enriquecimento sem causa, de modo a tornar financeiramente compensatório o prejuízo moral sofrido, sem se esquecer, ainda, da gravidade do dano causado e do grau de culpa da parte ré na prática do ilícito, fixo a indenização em R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Posto isto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno a ré a equivalente a 70% do valor da Tabela FIPE do mês do furto, excluídos os valores devidos a título de IPVA, multa e licenciamento pendentes até o ano de 2020. O valor da indenização deverá ser atualizado a partir da data do protocolo do pedido de indenização junto à ré, de acordo com Tabela Prática do TJSP e de juros moratórios desde a citação. Condeno, ainda, a parte ré a pagar para os autores, a título de danos morais, a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir da prolação desta sentença e juros de mora legais a contar da citação.

Sem custas ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da lei 9099/95.

P. I.

Santa Bárbara d'Oeste, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DATA: Em 21/11/2022, recebo em Cartório os presentes autos. Eu, Ricardo Alexandre Pagliari Fabro, Assistente Judiciário, Matrícula M357216, subscrevi.